

1501285-94.2022.8.26.0482
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/09/2022
... 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
2ª Vara Criminal
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1501285-94.2022.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 05 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:
1501285-94.2022.8.26.0482
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FLAVIO FERREIRA DE CARVALHO
Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

FLÁVIO FERREIRA DE CARVALHO, qualificado nos autos (fls. 78), foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 03/05), no dia 16 de março de 2022, por volta das 16h10min, no interior da residência situada na rua Capitão Alberto Mendes Júnior, nº 963, Vila Formosa, nesta cidade e comarca de

Presidente Prudente, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e com restrição da liberdade da vítima, 05 óculos de grau - um marrom tartaruga, um transparente com detalhes em branco, um preto com detalhe dourado na haste (perna), um preto, marca "Rayban", com aro metálico nas lentes, e um óculos de sol marca "Tom Ford", marrom -, 01 corrente de ouro com coração de pingente e com foto dos filhos, 01 corrente de ouro fininha (tipo gargantilha), 01 brinco de borboleta azul com pedra verde, 01 gargantilha "choker" prata com uma pedra azul, 01 gargantilha "choker" colorida conjunto de pulseira e brinco, 01 brinco de madrepérola com tulipa pendurada, 01 mala cinza, 01 relógio da marca "Michel Kors", marrom, com pedras rosas, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro e um veículo marca Hyundai, modelo Creta 16A ATTITU, placas FPE5554-Presidente Prudente/SP, cor branca, Chassis 9BHGA811BKP088999 e RENAVAN 1164300307, pertencentes à Alayde Custodio Erbella.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada de cópia do mandado de prisão temporária (fls. 08/10, repetido a fls. 52/54), cópia da decisão proferida no Processo nº 1500254-27.2022.8.26.0583 ("Pedido de Prisão Temporária" - fls. 11/13, repetida a fls. 49/51), Boletim de Ocorrência atinente ao Cumprimento do mandado de prisão temporária e Localização/Apreensão de objeto e veículo (fls. 14/15, repetido a fls. 55/56), Termo de declarações do acusado (fls. 16, repetido a fls. 59), Auto de Exibição e Apreensão de aparelho celular, da quantia monetária de R\$1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais) e do automóvel FIAT/PALIO, placa HRZ3672 (fls. 17, repetido a fls. 57), Portaria de instauração (fls. 18/19), Boletim de Ocorrência atinente ao delito de roubo (fls. 20/21), Boletim de Ocorrência referente a Localização/Apreensão/Entrega de veículo (fls. 23/25), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega do veículo HYUNDAI/CRETA, placa FPE5554 (fls. 28), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 29 e 30) e de declarações da vítima (fls. 31), Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 32), Termo de declarações do acusado (fls. 33), fotografias do acusado (fls. 34/42) e Informações da Secretaria da Administração Penitenciária (fls. 45/46).

Vieram para os autos, ainda, cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) FIAT/PALIO, placa HRZ3672 (fls. 58), Auto de Vistoria para Remoção (fls. 61/62), Termo de declarações de testemunha (filho da vítima - fls. 63), Auto de Exibição e Apreensão referente ao boné encontrado no veículo (fls. 64), Guia de depósito judicial (fls. 65 - R\$1.425,00), Termo de interrogatório (fls. 77), Laudo Pericial de degravação de vídeo (fls. 82/97), cópia da decisão que decretou a prorrogação da prisão temporária (fls. 101/102), cópia do mandado de prisão temporária (fls. 103/106), Certidão relativa ao apensamento do "Pedido de Prisão Temporária" (Processo nº 1500254-27.2022.8.26.0482 - fls. 108), Laudo Pericial atinente ao aparelho celular apreendido (Laudo a fls. 118/132), Termos de declarações de terceiros interessados (fls. 133, 135 e 139), Certificado de Registro de Veículo (CRV) FIAT/PALIO (fls. 137), Boletim de Ocorrência de entrega de veículo localizado/apreendido (fls. 141/142), Auto de Entrega do veículo FIAT/PALIO (fls. 143), Relatório de Investigação (fls. 149), Auto de Entrega do aparelho celular apreendido (fls. 150/152) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2076403-52.2022.900586 - fls. 153/158).

Houve o oferecimento da denúncia (fls. 03/05), a qual restou recebida em 13.05.2022, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 167/168), com a expedição do respectivo mandado (fls. 173/176), devidamente cumprido (fls. 184/188), sobrevivendo aos autos a Folha de Antecedentes (fls. 201/226) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 227/239).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 244) e, por meio de Defensor Público (fls. 246), após a juntada do Auto de Avaliação Indireta (fls. 249), ofertou resposta (fls. 251/255), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 259/260), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 261).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 291/292), procedendo-se, por gravação audiovisual, à oitiva da vítima, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório.

Em memoriais finais (fls. 297/303), o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, e, no que tange à dosimetria da pena, a fixação da pena base acima do mínimo legal, o reconhecimento da agravante da reincidência, bem como, das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos V e VII do CP, o estabelecimento do regime inicial fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por sua vez, a Defesa, em memoriais finais (fls. 308/338), pleiteou, em preliminar, por inobservância do art. 226 do CPP, a nulidade do reconhecimento inquisitorial, e, no mérito, a absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação (art. 180 do CP), pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal, pela imposição de regime inicial diverso do fechado e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relato do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade processual pautada no ato de reconhecimento realizado em solo policial, posto que a vítima, em Juízo, efetivamente identificou o réu, com o qual, diga-se, foi encontrado o veículo subtraído, de modo que a inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, nesse contexto, além de superada, não implica nulidade dos autos, cabendo pontuar, ainda, que, a exemplo dos diversos elementos probatórios, os reconhecimentos (reconhecimento em sede policial, fotográfico e em Juízo) possuem, desde que não sejam os únicos elementos a fundamentar a decisão, validade plena para alicerçar o édito condenatório.

Nesse trilhar, transcrevo ementas de julgamentos recentes proferidos em casos símiles por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. Condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal) – Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal ante o não cumprimento dos requisitos do artigo 226 do CPP – Não cabimento - Reconhecimento que deve observar o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, quando possível – Autoria confirmada por outros meios de prova formados sob o crivo do contraditório – Afastada a preliminar arguida – Mérito – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Palavras seguras da vítima e da testemunha policial que realizou a abordagem do réu na posse da res. - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos - Dosimetria - Penas base bem fixadas que não merecem qualquer reparo - Mantido regime inicial fechado para cumprimento da pena corporal justo e proporcional, in casu. AFASTADA A PRELIMINAR ARGUIDA E IMPROVIDO O RECURSO”. (negritei)
(Apelação Criminal 1501774-50.2020.8.26.0564; Relator (a): FÁTIMA VILAS BOAS CRUZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022).

“1-) Apelação criminal. Roubo majorado (emprego de arma). Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena. 2-) Preliminar de inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, que se rejeita. Os reconhecimentos realizados pela vítima, seja aquele concretizado na fase inicial, seja o feito em juízo - têm validade e servem como meio de prova, mesmo porque o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, é aplicável apenas quando possível, nos termos de sua

própria redação, não sendo o caso de desmerecê-los pela sua não-observância tampouco de reconhecimento de qualquer nulidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. Prova colhida durante a instrução suficiente para embasar a condenação. Causa de aumento, comprovada. 4-) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base remanesce fixada 1/6 acima do piso pelas graves circunstâncias do delito. O apelante empregou violência gratuita e desnecessária contra a vítima, mesmo após tê-la subjugado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a exigir maior rigor na dosimetria. Na segunda fase, o acréscimo pode ser de 1/4, pela reincidência dupla e específica. Na terceira fase, pela presença da majorante houve aumento de 1/3, fração anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.654/18, diante do que estabelece o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL). Pena final: sete anos (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado".

(negritei)

(Apelação Criminal 0003544-08.2017.8.26.0161; Relator (a): TETSUZO NAMBA; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2020).

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta guarida, impondo-se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso V e VII do Código Penal.

Vejam os.

A autoria e materialidade do delito imputado restaram demonstradas face ao Boletim de Ocorrência de Cumprimento de mandado de prisão temporária e Localização/Apreensão de objeto e veículo (fls. 14/15, repetido a fls. 55/56), Auto de Exibição e Apreensão de aparelho celular, da quantia monetária de R\$1.425 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais) e do automóvel FIAT/PALIO, placa HRZ3672 (fls. 17, repetido a fls. 57), Portaria de instauração (fls. 18/19), Boletim de Ocorrência referente ao crime de roubo (fls. 20/21), Boletim de Ocorrência de Localização/Apreensão/Entrega de veículo (fls. 23/25), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega do veículo HYUNDAI/CRETA, placa FPE5554 (fls. 28), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 29 e 30) e de declarações da vítima (fls. 31), Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 32), fotografias do acusado (fls. 34/42), Termo de declarações de testemunha (filho da vítima - fls. 63), Auto de Exibição e Apreensão do boné encontrado no veículo (fls. 64), Guia de depósito judicial (fls. 65 - R\$1.425,00), Laudo Pericial de degravação de vídeo (fls. 82/97), Laudo Pericial referente ao aparelho celular apreendido (Laudo a fls. 118/132), Relatório de Investigação (fls. 149), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2076403-52.2022.900586 - fls. 153/158), Auto de Avaliação Indireta (fls. 249) e prova oral (fls. 291/292), colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Alayde Custódio Erbella, ouvida em Juízo (Termo a fls. 291/292), narrou, em síntese, que, na data dos fatos, ao chegar em sua residência, percebeu que a cortina da sala estava enrolada, motivo pelo qual citou o nome de sua funcionária, oportunidade em que o acusado saiu de dentro de seu quarto, com o rosto coberto (acredita que com um short de ginástica) e com uma faca na mão, dizendo que, caso ficasse "quietinha", não faria nada consigo. Ato contínuo, lhe mandou deitar no chão, com as mãos para trás, amarrou suas mãos com um fio de carregador de celular e suas pernas com duas fitas dos crachás, mandando abaixar sua cabeça, tendo,

ainda, colocado um jaleco em sua cabeça, dizendo, a todo momento, para ficar quieta que nada aconteceria. Na sequência, retirou as correntes que estavam em seu pescoço, o seu celular, que estava no bolso da calça, e o relógio, e, após questionar se havia dinheiro, respondeu-lhe que havia a quantia de cem reais dentro do seu carro, em uma bolsa preta, tendo, por fim, lhe avisado que deveria ficar quieta, pois retiraria o carro e voltaria para avisar que iria embora, evadindo-se, na sequência, do local com o veículo.

Elucidou a vítima, também, que a ação criminosa durou aproximadamente de 20 a 30 minutos, sendo que apenas o veículo foi recuperado, tendo visualizado os olhos do acusado, lembrando que ele possuía um curativo no olho direito, bem como, o tênis, a camiseta branca e a calça jeans com alguns frisos amarelos. Esclareceu, outrossim, que na Delegacia, equivocadamente, mencionou que ele possuía um machucado no supercílio, mas quis dizer curativo, enfatizando que reconheceu o acusado na Delegacia, sem nenhuma dúvida.

Ainda durante a sua oitiva em audiência, após disponibilizada uma foto, a pedido do membro do Ministério Público, a vítima reconheceu os olhos do acusado, informando que ele tinha um curativo no olho direito igual ao da foto (fls. 38).

Contou, ademais, que dentro do veículo apreendido havia um boné azul, da "New York", e que, após receberem as imagens da câmera da vizinha, visualizaram o acusado pulando o muro, a grade de sua casa, e usando o mesmo boné azul na cabeça.

No mesmo sentido, a testemunha Breno Luis Erbella Casari, filho da vítima, durante sua inquirição judicial (fls. 291/292), narrou que, na data dos fatos, após tomar conhecimento do assalto ao receber um telefonema, dirigiu-se até a residência de sua genitora e a encontrou na rua desesperada e chorando, tendo disponibilizado ao Delegado as imagens das câmeras de uma casa vizinha, e, após dois ou três dias do ocorrido, por volta das 20h/21h, recebido uma ligação da Delegacia, informando que haviam encontrado o veículo da vítima. Na sequência, foram até a Delegacia, ocasião em que sua mãe fez o reconhecimento do acusado, tendo recebido o veículo.

Contou a testemunha, também, que foi encontrado um boné no veículo de sua mãe, da marca "New York", o qual, diante das imagens da câmera do vizinho, era o mesmo utilizado pelo acusado, tendo, após apresentada uma foto a pedido do membro do Ministério Público, reconhecido o boné como sendo o que estava no carro, bem como, o que aparece na filmagem, especialmente, em razão da marca na lateral esquerda do boné e da expressão "New York" na parte da frente.

A testemunha Samuel Claro, policial militar, em simetria com o depoimento prestado em Delegacia (fls. 30), inclusive por seu companheiro de farda, testemunha Jonathan Souza Rocha (fls. 29), em Juízo (fls. 291/292), contou que os policiais militares possuem um grupo de WhatsApp e, por meio dele, tomaram conhecimento de um roubo que havia ocorrido próximo ao Bongiovani (cidade universitária), razão pela qual ficaram com a placa do veículo anotado na viatura, sendo que, em dado momento, o COPOM lançou na rede de rádio que o veículo teria passado por um projeto radar no sentido do bairro Ana Jacinta, motivo pelo qual centralizaram o patrulhamento naquela região. Ato contínuo, localizaram o veículo, aparentemente utilizado por duas pessoas, aparentando ser uma família, e, com a abordagem, constataram que havia duas pessoas adultas nos bancos dianteiros e duas crianças no banco traseiro. Após contato com o acusado, este foi questionado a respeito de estar rodando com o veículo, oportunidade em que alegou que o havia recuperado, uma vez que havia sido roubado, na cidade João Ramalho, apresentando duas versões, inicialmente, afirmando que a vítima havia comprado o veículo dele e, com o roubo, por não querer mais, devolvido o carro para ele, e, posteriormente, vindo a contar que comprou o veículo na feira do rolo, perto do Parque do Povo, tendo pago a quantia de 98 mil reais, valor este que recebeu de herança.

Relatou o miliciando, ainda, que, diante das contradições, o questionou a respeito do nome da vítima do roubo, sendo que o acusado não soube informar, e, verificando seus antecedentes criminais, constatarem pelo COPOM que ele estava de “saidinha” (saída temporária de preso), vindo o acusado a informar os seus envolvimento (homicídio e roubo). Na sequência, o COPOM fez contato com a vítima do roubo, a qual, de imediato, informou que não havia recuperado o veículo, momento em que o réu percebeu que os policiais não acreditaram em suas versões, motivo pelo qual disse que só falaria na presente de um advogado. Posteriormente, já na Delegacia, em contato com a vítima, esta informou um detalhe do rosto do acusado, de que ele estava com um machucado no rosto, no entanto, na realidade, ele utilizava um esparadrapo para segurar sua vista, em razão, segundo o acusado, de um derrame sofrido, que não deixa seu olho parar aberto. Por fim, informou que foi realizado o reconhecimento formal do acusado, tendo a vítima o identificado como o autor do roubo.

Por sua vez, durante seu interrogatório judicial (fls. 291/292), o acusado negou a prática do crime que lhe é imputado, alegando ter comprado o veículo no Parque do Povo de um conhecido (“Marcão”), que lhe devia a quantia de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que pagou para ele a importância de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e foi abatido da dívida o valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), tendo negado, ainda, ter informado duas versões diferentes aos policiais.

Nesse aspecto, e diante da versão apresentada pelo acusado, negando a narrativa apresentada aos policiais, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que a testemunha (policial militar), que é agente público, tenha mentido, tampouco de que possa motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao réu, de modo que seu relato, não só pela honrosa função pública que exerce, deve ser sopesado e prestigiado.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA.”
(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos,

dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.” (negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Nesse contexto, é de se ver que, além dos harmônicos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, a vítima, em solo policial (Auto de Reconhecimento a fls. 32), reconheceu o acusado como sendo o autor do crime, ratificando a sua identificação em audiência de instrução (Termo a fls. 291/292), especialmente em virtude do curativo (esparadrapo) utilizado pelo réu em seu olho direito (fotos a fls. 34/42), e que, segundo ele, utiliza para segurar sua pálpebra, pois sofreu um derrame cerebral.

Além disso, o veículo subtraído na data dos fatos (marca Hyundai, modelo Creta, placa FPE-5554) foi apreendido na posse do acusado (Auto de Exibição/Apreensão/Entrega a fls. 28 – 18/03/2022), dois dias após a prática do roubo (B.O. a fls. 20/21 – 16/03/2022), tendo o réu, em um primeiro momento, apresentado aos policiais militares que efetuaram a sua abordagem, duas versões conflitantes e, posteriormente, em Juízo, uma narrativa pueril e fantasiosa, no sentido de que teria adquirido o veículo de um conhecido, o qual apenas sabe o primeiro nome (“Marcão”), e que lhe devia a importância de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo sido abatido R\$100.000,00 (cem mil reais) da dívida e, ainda, pasmem, efetuado o pagamento da importância de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em dinheiro, sendo que o carro “saiu” por R\$100.000,00 (cem mil reais).

Veja-se que a mentirosa exposição não conta, por óbvio, com nenhuma comprovação, seja ela testemunhal ou documental, tanto em relação a suposta dívida, como no que tange a suposta compra do automóvel, e, além disso, os valores apresentados pelo acusado guardam coerência, uma vez que afirmou ter comprado o veículo por R\$100.000,00 (cem mil reais), no entanto, alegou, despercebidamente, ter pago a quantia de R\$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), já que abateu cem mil reais de sua “dívida” e “pagou” quarenta e cinco mil reais em dinheiro, o qual também não comprovou a existência, tampouco a origem.

Outrossim, dentro do veículo apreendido (Auto de Exibição/Apreensão/Entrega a fls. 28), foi localizado, pelo filho da vítima (Termo de declarações a fls. 63), um boné azul, com a inscrição “NY” (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 64), sendo certo que, com a confrontação, realizada no Laudo Pericial nº 91.631/2022 (fls. 82/97), entre o boné apreendido e as imagens da câmera de segurança (casa vizinha), restou constatado “convergência” entre a “cor do boné” e o “posicionamento e distanciamento dos detalhes bordados na peça” (fls. 94), tudo a indicar que o boné apreendido foi o mesmo utilizado pelo acusado no momento do roubo.

Assim, diante do farto conjunto probatório, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, pois evidente a falácia apresentada pelo réu, não merecendo seu depoimento qualquer credibilidade.

Afora isso, não comporta acolhimento o pleito defensivo voltado ao afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal, posto que, muito embora a arma branca utilizada pelo roubador não tenha sido apreendida, tal circunstância restou devidamente comprovada nos autos por meio da coesa prova oral colhida nos autos.

A fim de ilustrar o presente entendimento, transcrevo, com destaques, ementas de recentes julgamentos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em

casos símiles:

“Apelação. Roubo majorado. Recurso da defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada. Declarações da vítima narrando a dinâmica do roubo. Autoria certa. Reconhecimento do acusado realizado em sede preliminar. Depoimentos do policial militar confirmando a prisão em flagrante do acusado, logo após a prática do roubo, na posse direta do celular roubado. 2. Alegação de nulidade do reconhecimento. Procedimento probatório previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Inocorrência. Descrição das características do roubador e colocação de outras pessoas ao lado do acusado em sede preliminar. Formalidades observadas em juízo. 3. Pleito objetivando a desclassificação para crime de furto. Impossibilidade. Graves ameaças comprovadas pela prova oral. Relatos da vítima narrando o emprego de arma branca. Causa de aumento corretamente reconhecida. Instrumento não apreendido. Relatos consistentes apresentados pela vítima. Aplicação do art. 167 do CPP. Precedentes. 4. Dosimetria. Maus antecedentes afastados. Ação penal em curso. Aplicação da Súmula 444/STJ. Pena-base fixada no patamar mínimo. Reincidência compensada com confissão. Emprego de arma branca reconhecido com elevação da reprimenda em 1/3. Regime fechado mantido. Inexistência de bis in idem. Reincidência aplicada em etapas distintas na individualização da pena que prevê a aplicação da agravante na segunda etapa da dosimetria e como critério para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Apelação Criminal 1519778-42.2021.8.26.0228; Relator (a): MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/06/2022).

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal – Emprego de arma branca para subtração de aparelho celular de vítima que trafegava em via pública – Autoria e materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto probatório. Confissão. Reconhecimento seguro pela vítima. Depoimentos policiais válidos. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida – Pedido de desclassificação do delito para a modalidade simples. Impossibilidade. Majorante bem demonstrada. Emprego de arma branca. Ausência de apreensão e perícia que não impedem o reconhecimento – Dosimetria devidamente justificada – Regime semiaberto mantido. Gravidade concretado do delito – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação Criminal 1500665-05.2021.8.26.0228; Relator (a): JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/07/2021).

Por fim, da mesma forma, não restam dúvidas quanto à configuração da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, V, Código Penal, uma vez que, segundo depoimento da vítima, além da ação criminosa ter durado entre 20 e 30 minutos, após ter sido obrigada a deitar no chão, teve suas mãos amarradas com um fio de carregador de celular, bem como, suas pernas com duas fitas dos crachás, e, ainda, sua visão cerceada, depois de ter sido colocado um jaleco em sua cabeça

Assim sendo, demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal.

Passa-se, então, à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria da pena, em consonância com o artigo 59 do Código Penal e à vista da Folha de antecedentes e Certidão de Distribuição Criminal carreadas (fls. 201/226 e 227/239), observo que o réu, além de ser multirreincidente, condição a ser sopesada adiante, ostenta péssimos antecedentes, haja vista ter sido condenado definitivamente nos Processos nºs 0019222-53.2004.8.26.0344 (Furto – fls. 231/232), 0028280-54.2004.8.26.0482 (Roubo – fls.

235/236) e 0034878-58.2003.8.26.0482 (Furto - fls. 237/238).

Assim sendo, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/4 (um quarto), ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, observo que o réu é multirreincidente (art. 61, I, CP), haja vista suas condenações definitivas nos Processos de conhecimento nº 0023905-15.2001.8.26.0482 (Homicídio - fls. 233/234 e 223), nº 0028535-12.2004.5.26.0482 (Roubo - fls. 236 e 224), nº 0031695-74.2006.8.26.0482 (Roubo - fls. 237 e 221) e nº 0013533-63.2014.8.26.0510 (Furto - fls. 238), de modo que agravam-se as penas em 1/4 (um quarto), passando-as para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo, verifica-se a presença de duas majorantes, quais sejam, a restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, CP), e o exercício de grave ameaça com emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP), razão pela qual, aumentam-se as penas na proporção de 2/5 (dois quintos), passando-as para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um dias) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante dos maus antecedentes e multirreincidência ostentados, somados a quantidade de pena imposta (superior a oito anos), o regime inicial de cumprimento da reprimenda, como pleiteado pelo Ministério Público, deve ser o fechado.

Por não preencher os requisitos legais objetivos e subjetivos exigidos, o réu também não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I, II e III do CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, "caput" e incisos I e II do CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 03/05), para CONDENAR o réu FLÁVIO FERREIRA DE CARVALHO, qualificado a fls. 78, nascido aos 02.10.1977, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Fátima Aparecida de Carvalho e Durval Ferreira de Carvalho, RG nº 29.646.259/SP, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 21 (vinte e um dias) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado a contar dos fatos (16.03.2022).

A gravidade concreta da ação, que tanto desassossego gera a sociedade, somado aos maus antecedentes e multirreincidência como destacado anteriormente, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu (art. 312 do CPP), especialmente para garantia da ordem pública.

E a propósito do tema, transcrevo ementa de julgamento proferido em caso similar por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

"HABEAS CORPUS - Roubo majorado - Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade - Não acolhimento - Sentença suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos - Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada." (Habeas Corpus Criminal 2303800-31.2020.8.26.0000; Relator (a): EDISON BRANDÃO; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021).

Aliás, de todo pertinente a transcrição da argumentação exposta no voto do eminente

Relator, Desembargador Edison Brandão:

“Frisa-se que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, pois presentes os requisitos da prisão preventiva e, revelando-se inalterados os motivos que a ensejaram, não há que se falar em constrangimento ilegal ante a negativa do recurso em liberdade.

Com efeito, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva encontrou respaldo na gravidade dos fatos e nas peculiaridades do caso concreto, não afrontando o princípio de presunção de inocência, mas, pelo contrário, visando, sim, à garantia da ordem pública.”

Recomende-se o réu, pois, na unidade prisional em que está custodiado.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Considerando que apenas o veículo roubado foi recuperado, fixo, à vista do Auto de Avaliação lavrado (fls. 249), com lastro na previsão contida no artigo 387, IV, CPP, o valor de indenização em R\$6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

No mais, diante da apreensão, na posse do acusado (B.O. a fls. 14/15 – 19/03/2022), da quantia de R\$1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais – Auto a fls. 17 e guia a fls. 65), em relação a qual, diga-se, não se comprovou a sua origem lícita, e da informação prestada pela Secretaria da Administração Penitenciária (fls. 45/46), dando conta de que o acusado estava de saída temporária, concedida em 15/03/2022 – um dia anterior ao crime (16/03/2022) –, e que deveria retornar a unidade penitenciária no dia 21/03/2022, a evidenciar que não possui trabalho fixo e que o dinheiro apreendido é proveniente da venda dos vários objetos roubados, e considerando, ainda, o insucesso nas diligências investigativas voltadas a recuperação parcial dos bens subtraídos, estimados, repita-se, na ordem de R\$6.900,00 (seis mil e novecentos reais), com lastro no art. 91, inciso II, §1º do CP, declaro, ressalvado o direito da lesada/vítima, Alayde Custodio Erbella – a qual deverá ser intimada pessoalmente para o reclamar no prazo de trinta dias, o que deverá ser certificado pela zelosa Serventia –, o seu perdimento em favor da União.

Aliás, nesse mesmo sentido já decidiu nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

“Roubo triplamente majorado – Veículo empregado na prática do crime – Elementos de convicção obtidos pela prova oral carreada aos autos – Comprovação de legítima propriedade do bem pela ré – Inviabilidade de sua restituição – De rigor seu perdimento em favor da União – Inteligência do art. 91, II, § 1º, do CP Nos termos do art. 91, II, §1º, do CP, o bem empregado pelo agente como instrumento para a prática de crime será determinado seu perdimento em favor da União.”

(Apelação Criminal 0001298-19.2020.8.26.0360; Relator (a): GRASSI NETO; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se o cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 18 de setembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA